

0003289-97.2022.8.26.0606

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - DQ7569-1/2022 - Delegacia de Polícia de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Paulo Henrique de França Martins

Réu Preso

Em 21 de novembro de 2022, às 16:15h, nesta Cidade e Comarca de de Suzano, Estado de São Paulo, em audiência pelo sistema ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Jd. Paulista, Suzano - 08675-230 - SP

Processo nº:0003289-97.2022.8.26.0606Ré(u):Paulo Henrique de França Martins

ATA DE AUDIÊNCIA

(SISTEMA TELEPRESENCIAL)

(MICROSOFT TEAMS)

(Recomendação CNJ nº 62/2020 e Comunicado CG nº 284/2020)

INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0003289-97.2022.8.26.0606

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - DQ7569-1/2022 - Delegacia de Polícia de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Paulo Henrique de França Martins

Réu Preso

Em 21 de novembro de 2022, às 16:15h, nesta Cidade e Comarca de de Suzano, Estado de São Paulo, em audiência pelo sistema virtual, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, o Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos digitais do Processo Crime em epígrafe. Realizado o pregão, constatou-se a

presença do(a) Promotor(a) de Justiça DR. FELIPE JOSÉ ZAMPONI SANTIAGO, o réu Paulo Henrique de França Martins e seu Defensor Constituído DR(A). Anderson Caio da Silva Lima OAB 384559/SP. Presentes as testemunhas Comuns: Ricardo Ramalho de oliveira e Livia de Lima Correa. A seguir, foram ouvidas as testemunhas Comuns: Ricardo Ramalho de oliveira e Livia de Lima Correa. A seguir, foi aceita pelo(a) Dr(a). Defensor(a) a oportunidade de entrevista reservada com o acusado. Ao final, com anuência de seu/ua Defensor/a, e efetuada a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal, o réu foi interrogado. Em seguida, foi consignado que todas as ocorrências, manifestações, declarações, acareações e depoimentos foram captados e gravados pelo sistema telepresencial, conforme Resolução CNJ nº 354/2020, permanecendo o(s) depoimento(s) e interrogatório(s) anexado(s) ao presente Termo de Audiência Telepresencial. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não havia diligências a serem requeridas. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução. Apresentadas alegações orais, concedendo-se 20 minutos a(o) Dr(a). Promotor(a) e, após, a(o) Dr(a). Defensor(a). As alegações orais foram reduzidas em arquivo audiovisual. A seguir, concluídos os debates, pelo Meritíssimo Juiz foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de PAULO HENRIQUE DE FRANÇA MARTINS (nascido em 13/04/2000), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois, em 16/07/2022, por volta das 11h30, no interior do Centro de Detenção Provisória de Suzano, localizado na Rua Soldado Edvaldo Tavares de Assunção, s/nº, Jardim Portugália, neste Município e Comarca de Suzano, traria consigo, para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma porção de maconha (1,88g) e 02 porções de ecstasy (6,8g).

Em 17/07/2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 41/42).

Em 20/07/2021, foi apresentado aditamento à denúncia, para descrever que os fatos teriam ocorrido nas imediações de uma escola, de uma pista de skate e de uma UBS, a configurar a causa de aumento de pena do art. 40, III, Lei nº 11.343/06 (fls. 100). Notificado, o Réu não apresentou defesa prévia (fls. 124).

Em 15/09/2022, foi recebida a denúncia, designada audiência de instrução e julgamento (fls. 125/126).

Em 27/10/2022, a Defesa apresentou defesa prévia (fls. 158/165).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa pede a desclassificação para o crime tipificado no art. 28, Lei nº 11.343/06, a consideração da atenuante da confissão espontânea, a fixação da pena no mínimo legal e a possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo auto de exibição e apreensão da droga (fls. 14/15), pelo laudo de constatação provisória da droga (fls. 16/19) e pelos laudos de exame químico-toxicológico definitivos (fls. 90/93 e 133/134), produzido na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

A agente penitenciária Lívia de Lima Corrêa declarou que estava no scanner corporal, quando percebeu que havia algo na barra da calça do Réu. Chamou um colega

homem, que realizou a revista pessoal e encontrou as porções de maconha e ecstasy na barra da calça. O Réu confessou que trazia essa droga para o irmão, que estava preso, para juntos usarem.

O agente penitenciário Ricardo Ramalho de Oliveira prestou depoimento no mesmo sentido.

Em seu interrogatório judicial e policial, o Réu admitiu que trazia consigo os entorpecentes, que seriam consumidos por ele e por seu irmão, Pedro, que estava preso no CDP. Seu irmão não sabia que trazia consigo as drogas.

Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, trazia consigo droga, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

O Réu confessa que trazia consigo os entorpecentes, destinadas ao uso do seu irmão, que estava preso e, dias antes, havia dito que queria usar drogas. Essa confissão foi confirmada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais das drogas, além dos depoimentos dos agentes penitenciários responsáveis pelo flagrante em juízo.

O dolo do Réu era de entregar as drogas ao consumo de terceiro – seu irmão –, o que caracteriza o tráfico de drogas, havendo controvérsia a respeito de eventual uso compartilhado, que descaracterizaria o crime para a hipótese do art. 33, § 3º, Lei nº 11.343/06.

Como bem apontado pelo Ministério Público, não é crível que o Réu pensasse que, durante a visita, conseguiria usar os entorpecentes juntamente com seu irmão. O Réu já o havia visitado antes dessa data e sabia que, durante a visita, a atenção dos agentes penitenciários é redobrada, sendo pouco crível que ele e o irmão preso conseguissem juntos usar duas drogas diferentes, umas delas maconha, que demanda fuma, gerando cheio e fumaça, além de demandar tempo para seu consumo. Assim, muito mais lógico que os entorpecentes se destinassem exclusivamente ao consumo de terceiro.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, Lei nº 11.343/06, pois o crime no interior do CDP de Suzano.

Está configurada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, já que o Réu é tecnicamente primário, respondendo a processo anterior (fls. 135/136), e não há prova que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Anoto que aplico o entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1139, ressaltando minha posição pessoal de que a lei exige bons antecedentes, que não se confundem com antecedentes neutros, como os do Réu, que responde a processo criminal.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza da droga é neutra, eis que apreendidas duas espécies, nenhuma mais danosa à saúde pública; já a quantidade é pequena, o que favorece o Réu. O Réu ostenta antecedentes neutros, por responder a outro processo anterior (fls. 135/136). As demais circunstâncias judiciais são neutras. Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, considerando haver uma circunstância judicial favorável e as demais neutras, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Todavia, impossível a redução da pena abaixo do mínimo legal nesta fase (Súmula nº 231, CTJ), mantenho a pena base como pena provisória.

Conforme exposto acima, presente a causa de aumento do art. 40, III, Lei nº 11.343/06. Tendo o crime ocorrido no interior do CDP, o que é especialmente grave, exaspero a pena provisória em 1/5, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Também há a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06.

Todavia, tendo uma Réu um processo anterior justamente, a redução da pena provisória não deve ser na fração máxima, mas sim em 1/2, já que não há efetiva condenação. Assim, resta a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, sendo esses estabelecidos no mínimo legal, pela ausência de prova sobre a situação financeira do Réu.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto.

Possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois cumpridos os requisitos do art. 44, CP. Dessa forma, substituo a pena de reclusão por prestação pecuniária, de um salário mínimo, mantida a pena de multa.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu PAULO HENRIQUE DE FRANÇA MARTINS como incurso no art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária de um salário mínimo, e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a pena em concreto fixada, concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Determino a incineração de todas as drogas e contraprovas apreendidas, oficiando-se.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE."

Em seguida, pelo Ministério Público foi dito que não recorre. Pelo Réu foi dito que não recorre. Pela Defesa Técnica, foi dito que não recorre. Certifico, desde logo, o trânsito em julgado para Ministério Público, Defesa e réu. NADA MAIS. Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a) e por mim, Escrevente. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Dou as partes presentes por intimadas. Eu, Daniel Kazuhiko Kuruiwa, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA